

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1977/2542

นาง สุรีย์ วงศ์ ประทีป
นาง วรรณ วัฒนะชัยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537

การที่จำเลยออกเงินตกแต่งทำหินขัดพื้นชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ทำผนังกัน
ห้องต่อเติมทำห้องน้ำชั้นที่สองและต่อเติมพื้นที่ชั้นที่สามครึ่ง เป็นการกระทำเพื่อ
ความสวยงามและเพื่อความสะดวกสบายในการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่านั้นหากมี
ลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษที่จะทำให้จำเลยมีสิทธิยิ่งไปกว่าสัญญาเช่า
ธรรมดาไม่ เมื่อสัญญาเช่า ครบกำหนดแล้วและโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้จำเลยเช่าต่อ
จำเลยก็ไม่มีสิทธิอยู่ในตึกแถวพิพาทอีกต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยและบริวารขนย้ายออกจากตึกแถวของโจทก์และให้ชำระ
ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากห้องที่
พิพาทของโจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อปี 2519 จำเลยเช่าตึกแถวห้องที่พิพาทจากโจทก์โดยตกลง
เช่าอันมีค่าตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดามีกำหนดระยะเวลาเช่า 16 ปี ยัง
ไม่ครบกำหนด โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องขับไล่จำเลย โจทก์เรียกค่าเสียหายสูง
เกินจริงขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวเลขที่ 176/12 ถนนบำรุงเมือง ตรอกราชศักดิ์แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ของโจทก์และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 3,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากตึกแถวดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการที่จำเลยตกแต่งต่อเติมตึกแถวพิพาทของโจทก์เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหรือไม่เห็นว่า การที่จำเลยออกเงินตกแต่งทำหิन्छดพื้นที่หนึ่ง และชั้นที่สอง ทำผนังกันห้องต่อเติมทำห้องน้ำชั้นที่สอง และต่อเติมพื้นที่ชั้นที่สาม ครึ่งเป็นการกระทำเพื่อความสวยงามและเพื่อความสะดวกสบายในการใช้สอย ทรัพย์สินที่เช่าเท่านั้น หากมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดพิเศษที่จะทำให้จำเลยมีสิทธิยิ่งไปกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้วและโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะให้จำเลยเช่าต่อ จำเลยจึงไม่มีสิทธิอยู่ในตึกแถวพิพาทอีกต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ